



PUTUSAN

Nomor 182 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. UMAR KADAVID, S.E.**;
Tempat Lahir : Bau-Bau;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Wundudopi,
Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 22 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. UMAR KADAVID, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada M. UMAR KADAVID, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - (asli) SK. Pengangkatan Karyawan Tetap PT Agfe Jaya Propertindo Nomor SK/529-AJP/V/2023, tanggal 22 Mei 2023;
 - (asli) SK. Pengangkatan Karyawan Tetap PT Agfe Jaya Propertindo Nomor SK/723-AJP/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 Juli 2023-31 Juli 2023, tanggal 4 Agustus 2024;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 Agustus 2023-31 Agustus 2023, tanggal 4 September 2024;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 September 2023-30 September 2023, tanggal 4 Oktober 2024;
 - (asli) 1 lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019201001137566 periode transaksi 4/11/2024;
 - (asli) 1 lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 019201001137566 periode transaksi 17/11/2024;
 - Uang tunai sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Agfee Jaya Propertindo;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 156/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. UMAR KADAVID, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ditentukan lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (asli) SK. Pengangkatan Karyawan Tetap PT Agfee Jaya Propertindo Nomor SK/529-AJP/V/2023, tanggal 22 Mei 2023;
 - (asli) SK. Pengangkatan Karyawan Tetap PT Agfee Jaya Propertindo Nomor SK/723-AJP/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 Juli 2023-31 Juli 2023, tanggal 4 Agustus 2024;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 Agustus 2023-31 Agustus 2023, tanggal 4 September 2024;
 - (asli) slip gaji karyawan periode 1 September 2023-30 September 2023, tanggal 4 Oktober 2024;
 - (asli) 1 lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rek: 019201001137566 periode transaksi 4/11/2024;
 - (asli) 1 lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rek: 019201001137566 periode transaksi 17/11/2024;
 - Uang tunai sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Agfee Jaya Propertindo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PID/2025/PT KDI tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 156/Pid.B/ 2025/PN Kdi Tanggal 14 Agustus 2025 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Akta Pid.B/2025/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 2 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex facti* dapat memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa bekerja sebagai *marketing* PT Agfee Jaya Propertindo (PT AJP) yang usahanya penjualan rumah, selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi Erdinata Ruli, S.KM., yang akan melakukan *take over* rumah Blok M30 atas nama pemilik Aspar, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Erdinata Ruli, S.KM., wajib membayar

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP dan akad sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke rekening pribadi Terdakwa dan disetujui, lalu Saksi Erdinata Ruli telah mengangsur DP totalnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa, akan tetapi tidak disetorkan kepada PT AJP, namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa ternyata Saksi Erdinata Ruli, S.KM., tidak bisa menempati rumah Blok M30, karena Saksi Erdinata Ruli, S.KM., belum melunasi DP dan Akad, lalu Saksi Erdinata Ruli menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening PT AJP;
- Bahwa pihak Terdakwa telah beberapa kali melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan namun pihak PT Agfee Jaya Propertindo tidak berkenan memaafkan perbuatan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP;
- Bahwa terkait pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa, dengan memperhatikan berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sejak tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Pasal Ayat (1) *juncto* Pasal 618 KUHP Nasional, Majelis Hakim wajib menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf 1 KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PID/2025/PT KDI tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 156/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PID/2025/PT KDI tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 156/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2025 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu **8 (delapan) bulan**, dengan kewajiban melaporkan diri setiap 1 (satu) minggu ke Kejaksaan Negeri Kendari yang waktunya ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Kendari tersebut, dalam hal Terpidana melanggar syarat umum maka pidana pengawasan dicabut dan Terpidana wajib menjalani pidana penjara tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ttd./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 182 K/Pid/2026